

עין משפט
גד מצוה

כו:

תִּנְיָא כּוּוּתִיה דרבא אַלֹּ לְחַמְתָּי וּהשאר לשאר נזירותי דמי חטאת יִבְיֹ לִים הַמִּלָּח. [וצמת] מייירי וצמוספ' (פ"א דמעילה) גרסי' בדיא ומת: **והשאר** חציֹ לעוֹלָה וחציֹ לשלמים. דודאי עומדין לשניהם דכיון דאמר והשאר לשאר נזירותי הו' כאליו אמר לקרבנות נזירותי דאינו יכול [להציא מכלל] המעות א' מהן או עולה או ג' חטאת כדפרישית (לעיל עמוד א' ד"ה ולאסוף) ואין לו תקנה עד] שציב צ' צהמות ומחלל המעות עליהם ולאמר בלל מקום שיש צהם דמי עולה יהיו מחוללים על צהמה זו. וכי גמירי דיפלו לנדבה היינו דוקא כשדמי חטאת מעורבים צהן: ומועלין צכוּלן. אס נשתמש צדמי עולה שיש צהם מעילה ולאו דוקא צכוּלן דה"ה צרובן דא"א (אי) דליכא צהן דמי עולה: ואין מועלין צמקאָן. דשמא כל הך חטאת, שוב אין הכין יכול לשתמן צעשיין, ואס שיה פסול, ואס נשקאָן לא פירש, אפי"ס שקאָה להס סס לאמר מן, אין סס מל עליהס ויכול הסכן לשטמן (וינאס מא. ובעינן כריתות כח). אי בעשיית כהן. אכל אס לקחוס סמס ואמר קן קאָה עלין סן אין הסס מל עלין ויכול הסכן לשטמן (עובדין 17). אס שאל סה הפרישות הצעלים צשעת לקחה יכול הסכן לעשות אחיז שירלה עולה וחטאת, וחק על גג דהפרישה צין לקחה לעשייה לא קעמו הסס ויכול הסן לשטמן ולעשות חט הפטאת עולה (כריתות כח).

פ' הרא"ש

והשאר כוּוּתִיה דרבא אַלֹּ לְחַמְתָּי וּהשאר לשאר נזירותי. דמי חטאת ילכו לים המלח. וכתב איירי ובתוס' הני בהדיא ומת: ומועלין ככולן ואין מועלין במקצתן. לי נראה לאו דוקא ככולן אלא כרובן: והשאר לנדבה. דמי חטאת מעורבין בהן: ומועלין ככולן. משום דמי חטאת ואין מועלין במקצתן דאין מעילה בדמי שלמים: לא שנו אלא מעות. הא דאמר ר"י הלכה הוא בנזיר ויפלו לנדבה היינו דוקא במעות או בדבר העומד לימכר לאלתר במעות אבל בהמה לא. שאם הפרישה בהמה בין א' בין ג' ואמר אלו לקרבנות נזירותי לא אמרי' אם מן תאז הפד דיעלו לנדבה. אלא היה חטאת מפורשת אלא תמימה לא מיירי בבהמות הראויות לקרבנות נזיר כגון כבש וזאב ואייל. דכיון דהיי' כשי' בר איש פלוגי בהא ולמיירי בהמה לא הוי' כמפורשת דהא מילתא דפשיטא היא. דא"א להיות בהם תערובת וכדכשה על כרחין חטאת היה וכבש עולה ואיל שלמים כדקאמר רשב"ג בסמך הפריש ג' בהמות ולא פירש הראוי חטאת תקרב חטאת. אלא מיירי בבהמה שאינה דאיה לקרבנות נזיר כגון ג' פרים או פ' א' דכין שאינה עומדת לימכר לאלתר שצריך לדעות דשחטתא כרובן דריש דאמרי' בפ' ואילו קדישים המפריש וקבי לאשם אומר דשחטתא דמי ר"ש תורה דמכר בלא מום לא הוי' כמעות והוי' כמפורש' שנתערבה ולי מת או הפד צ' לא תמות. אבל בעלת מום הוי' כמעות משום דעומדת לימכר מיד. והאי טעמא שייך

לרי' דאית ליה הלכה היא בנזיר דאומר דוקא במעות נתקבלה ההלכה או בדבר העומד לימכר לאלתר במעות. ולר"ל דליף לה מקרא איכא לפרוש בה טעמא דחיישי' שמא באריות הומן פירש אלו דמים לחטאת. ואי' שיקריבו מהם עולה הלבן ילכו לים המלח: אבל נסכא לא. לא הויא כסתומה לפי שאין מוכרים אותה במעות אלא לוקחים ממנה בהמה לפי [שאין] שומתה ידועה ולא דמיה למעות. ולר"ל אינה נמכרת מיד עד שיחקרו לידע שומתה וצריך שהות ואיכא למיחש שמא פי' מחצית' או שלישיתה לדמי חטאת: אפי' נסכא הוה כמעות משום דמוכרי' אותה לאלתר במעות או משום דהיא צעמה כמעות כיון שקונין בה ולר"ל גמי אין צריך שהות במכירתה אבל סוואר של קורות לא קבוצת קורות שגנה קורות לבנין ונעולך למוכרן אינו מוכרן לאלתר עד שידמן לו אדם שצריך לבנות ויקנם ביוקר או יחליפו לו בדבר אחר: מאי טעמא דרבנן הנהו אמוראי דאמרי מעות ולא בהמה ולא נסכא ולא סוואר של קורות א"כ מעות גמירי ולא דבר אחר אלא מעתה מעות ולא עופות המפריש קן לחובתו ואיזו פירש איזו לעולא איזו לחטאת כדא' לעיל מי' שהיה

(ח) מדכרי רבינו נראה שלא הי גורם מה דליתא לפנינו צגמי' הא דלמרי צהמה הוי היא כמפורשת אלא ליש אלא תמימה: (צ) לכאורה צ"ל וכי מת או היסר לא תמיעין דיפלו תמעות לנדבה אלא ילכו מן לים המלח: (א) נראה דל"ל וקשה דאפריקן מדרבנן ומדרי"ם לפירן ממנה:

מי שאמר פרק רביעי נזיר

תניא כּוּוּסִיה דרבא אַלֹּ לְחַמְתָּי וּהשאר לשאר נזירותי כו'. את השאר יציא חליו לעולה וחליו לשלמים דכיון דלמר חלו לחטאתי כמי שאבדו דמי וכמי שנפרדו דמי והשאר הוי להו כמפורשין: ומועלין צכוּלן. צכל השאר דשאר יש עולה ובעולה איכא מעילה: ואין מועלין צמקאָן. דאיכא למימר של שלמים הן וצשלמים ליכא מעילה לפני זריקת דמים: דמי עולה יציא צהן עולה והשאר יפלו לנדבה. דכל היכא דמעורב חטאת ציינהן כסמומין דמי: ומועלין צכוּלן. משום דמי חטאת צצייניהס. ואי קשיא והא אמרינן דמי חטאת לא נהנין ולא מועלין לא קשיא דהא דתני מתני' לא נהנין ולא מועלין צדמי חטאת משום דמת ואין ראויין להקצרה אכל כי לא מת [א] מועלין צדמים שהרי ראויים להקצרה: ולא צמקאָן. (א) [שמא] שלמים הן: אכל צהמה הרי היא כמפורשת. שאס מת והניח ג' צהמות הרי היא כמפורשת משום דלית ציה א' היכר דהך דהויא נקצה לגורך חטאת והאי דהוי זכר עולה והאי דהוי איל צן צ' שנים לגורך שלמים וכיון דהויין להו כמפורשין חטאת תמות צ' וצשלמים יקרבו כדברי מתני': [ש] אלא [ג] סמומים. וכה"ג דפרשין: אכל צעלס מוס. [ד] אס מת והניח ג' צהמות צעלי מומין כיון דלאו

להקצרה קיימי אלא לדמיהן דסתמא דמילתא הולגוך דמים ו' הפרישו וכמעות סמומין דמין ויפלו כולן לנדבה: אכל נסכא. אס הניח ג' חתיכות כסף הוו להו כמפורשין. הניח ג' חתיכות כסף כדי לקנות צאחת מהן חטאת וצאחת מהן עולה וצאחת מהן שלמים דמי חטאת ילכו לים המלח: ור"ג בר יצחק אמר אפילו נסכא. כסמומין דמי הואיל וראויין לעשות מהן מעות אכל ג' סואר של קורות כמפורשין דמי חד לחטאת וחד לעולה וחד לשלמים ו: [ט] דיצנן. דרב [נחמן ורב] [ח] יצחק דלמרי מעות הוו כסמומין ולא נסכא ולא סואר של קורות אי משום דמעות גמירי לה דהוו כסמומין אכל מידי אחרינא לא: אלא מעשה ולא עופות. מסתמא הוו להו כמפורשין: [טו] ה"נ אלא הא דלמר רב חסדא אין הקינין מספרישין כו' נלקיחס צעלס. מן השוק שאס נאכל אחד מהם [א] או פרט לאיזר העולם קודם עשיית כן יציא זוג לשני אלא [א] ש"מ מדעופות הויין להו כסמומין: וכדרב חסדא צהמה וסואר של קורות גמי הויין להו כסמומין: א"ל

להקצרה קיימי אלא לדמיהן דסתמא דמילתא הולגוך דמים ו' הפרישו וכמעות סמומין דמין ויפלו כולן לנדבה: אכל נסכא. אס הניח ג' חתיכות כסף הוו להו כמפורשין. הניח ג' חתיכות כסף כדי לקנות צאחת מהן חטאת וצאחת מהן עולה וצאחת מהן שלמים דמי חטאת ילכו לים המלח: ור"ג בר יצחק אמר אפילו נסכא. כסמומין דמי הואיל וראויין לעשות מהן מעות אכל ג' סואר של קורות כמפורשין דמי חד לחטאת וחד לעולה וחד לשלמים ו: [ט] דיצנן. דרב [נחמן ורב] [ח] יצחק דלמרי מעות הוו כסמומין ולא נסכא ולא סואר של קורות אי משום דמעות גמירי לה דהוו כסמומין אכל מידי אחרינא לא: אלא מעשה ולא עופות. מסתמא הוו להו כמפורשין: [טו] ה"נ אלא הא דלמר רב חסדא אין הקינין מספרישין כו' נלקיחס צעלס. מן השוק שאס נאכל אחד מהם [א] או פרט לאיזר העולם קודם עשיית כן יציא זוג לשני אלא [א] ש"מ מדעופות הויין להו כסמומין: וכדרב חסדא צהמה וסואר של קורות גמי הויין להו כסמומין: א"ל

להקצרה למיר כ"א לדמי מ"מ חל עליה קדושת הגוף [דאינה] נפדית צלא מוס מידי דהוה אמקדיש זכר לדמיו שלא הקדיש הדבר עצמו לעולה אלא לקנות צדמיו לעולה דהיינו לדמי עולה דקדוש קדושת הגוף ואס תאמר ומי דמי התם צידו להקדישן קדושת הגוף לעולה גופה אכל הכא אין צידו להקדישן לנזירות דהא לא חזיא דכפרישית וי"ל דסדר לה כרבנן דתמורה (דף יט:) דלמרי דמפריש נקצה לאשם אפי"ס דלא חזיא לאשם שהוא צא זכר מ"מ חל עליה קדושת הגוף דעמי מוס לפדות עליה ואס תאמר סוף סוף קשה דמאי ש' תמימים דהכא ו' והואו דתמורה (דהני) דהמפריש נקצה לאשם מהמקדיש זכר א' לנדי נסכים דלא נחמא ליה קדושת הגוף כדאמרנין צצצועות (דף יב.) משום דגופיה לא חזיא לנסכים וי"ל דלא דמי דהתם לא חזי כלל לשום נסכים צצעלס אכל תמימים דהכא ונקצה דתמורה נהי דלא חזו לקדושת הגוף דהאי קרבן שפריש עליו מ"מ ראוי לקרבן אחר ה"נ צ צהמה וא"ת ונהי דנחמא עלייהו קדושת הגוף ונציא מוס לפדות עליו סוף סוף דלמי קיימי א"כ מאי שגא תמימים וי"ל דשגא ושגא דצעלת מוס ראויא לימכר מיד ולקנות קרבנות נזיר ג' צהמות הצרכים לו אכל תמימים לא חזיא לימכר מיד כדפרישית דעמי מוס לפדות עליו ואיכא שהייה ופר"ת כיון דשהה אכלו לזמן מרובה חיישינן אולי נתן לבו להזכיר שס חטאת על אחת מהם אך לא צירר והוי כאומר לחטאתו ולעולתו ולשלמיו דהוו מעורבין¹⁰ צתערובת והולכיו) לצבד ויש להוסיף ולתת טעם דמעות וצעלת מוס דחזו ליה לאלתר למכור מוס דהיינו¹¹ צהן הקרבנות עצמן הצרכין למיר לכך ליכא למיחש שגא נתן לבו ופרש לתערובת דלמה יפרש צבלו צתערובת הואיל וצידו לפרש ולבשר מיד כשיקנה הקרבנות ו' ענין הצרכין למיר אלא היכא דאיכא שהייה ליכא למימר הכי: **אב"ל נסכא דא אב"ל סואר** קורות צבנות¹². האי אכל קאי אמתני' דקמי מעות סמומין יפלו לנדבה ועלה קאי דוקא המעות אכל הפריס ג' נסכות או ג' קורות אין להס דין סמומין אלא דין מפורשין צתערובת דהולכין כולן לצבד וטעמא משום שהייה כדפרישית דאין דרך למכור כספיו מיד עד שימנא אדם הצריך להס וימכרם ציוקר א' לר"ג נסכא גמי חשבי סמומין שפעמים שקונין מיד אכל קורות דרך להשקות עד שימנא אדם הצריך לקנוסם לגורך הנינן: **א"ל**א [מערתה] מעות ולא עופות. לכאורה משמע דמיירי צעופות דלא חזי להקצרה כגון אוזיין ותרנגולין דומיא דנסכא וסואר קורות דממעט גמי לעיל ממעות וא"ל לומר קן דלזוזין ותרנגולין לשום קרבן לא חיילא קדושת הגוף עליהן ויכול למוכרן לאלתר צלא מוס והוי להו צהמה¹³ צצלת מוס דחשבי לעיל כמעות ועוד דהואו דרב חסדא דמייתי עלה מיירי צתורין וצני יונה וה"נ¹⁴ ש' לפרש הך עופות מפורין וצני יונה וא"ת סוף סוף הא צני קיימינן וצניר לא חזו כלל ואינה גמי הוו להו לצני מיר כמו ראויין¹⁵ וי"ל כיון דחזו לשום קרבן חיילא קדושת הגוף עלייהו מידי דהוה אפרים ואשעירים דפירשנו לעיל ומינה אכתי קשה דאי חיילא עלייהו קדושת הגוף תו לא מיפריקי (דמיו) דאין לעופות דציון אפילו כשיפול צהם מוס א"כ אין ראוי למיר כלל לא לימכר ולא להקריצ קרבנותיו ועוד דההיא דרב חסדא דמייתי עלה מיירי צחיצי קינין משמע דהאי פירכא גמי צחיצי קינין לכך ג"ל דמיירי ודאי קינין¹⁶ כמו צז וצזה וכיונא צהן וגס¹⁶ צחיצי קינין דשייך¹⁷ צבו דין סמומין כמו צניר כדאמרנין לעיל הילכתא האמור צניר וכל דמי ליה כמו צחיצי קינין א"נ מיתוסס גמי אפילו צניר וכגון צניר טמא שצריך שחי תורין חד לחטאת וחד לעולה דצטמא גמי הילכתא דמשמע צצילהי פירקין וה"פ מעות ולא עופות כלומר אס חייצי קינין הפריס תורין וצני יונה ולא פירש צשעת לקיחה ומת קודם הקצרה או הפד לה צעלה דלא יהצינן להו דין סתמומין לענין זה¹⁸ שיקריצ הכהן אי זה שירצה חטאת ואי זה שירצה עולה לפי צצריך שאמה אומר מעות דוקא הוו סתמומין ולא צהמה

דחשבי

אמרי' יקרבו עולות כדין סתומי דאמרי' לעיל תנא נזיר וחיובי קנין דדמי ליה ואע"ג דאמרי' אין מקייצין בעופות היינו שלא יקחו עולת העוף משופר נובה. אבל אס העוף קדוש ככר מקצינן בו והכי אמרי' פי טרף כקפ"י. אלא הא דאמר רב חסדא אין הקינין מתפרשות וכו'. ואמאי והא מעות צמירי ולא דבר אחר וכוין שהפרישו הבעלים ולא פירשו חזי כמפורש שנתערבו והיאן תפרשו בשביית הכהן אלא ש"מ כהן יכול לברסם כדכתוב ולקח ונשה אלמא עופות סתומים. וה"ה גמי בהמה ונסכא וסואר של קורות ואם מת או הפד לה בעלה יפלו לנדבה. ולר"ל פרי' הכי כי היכי דאמר בבהמה ונסכא וסואר של קורות משום דרגיל לשהותם חיישי' שמא פירש. ה"נ כמפריש לחטאת או לעולה מסתבר גמי למיחש שמא פירש ואם מת ימותו ולא אמר יפלו לנדבה וכן כל קן סתום לא יוכל להתברר עוד. אלא הא דאמר רב חסדא אין הקינין וכו' כדפי'. אלא שמ צמינה דלא חיישינן לשמא בירר וכן גמי בבהמה ונסכא וסואר. וקשה אדפריקן מדרבנן כמכא משניות דתנן בהן קן סתומה. אלמא דמתבררי' א"כ אפי"ס שהפריש סתומים וכי"ת כגון שהבעלים אומרים שלא ביררו ואז דרב

מסורת הש"ס

(א) תוספתא פ"א דמעילה ע"ש, (ב) כריתות כח. עיינין לו. יומא מ"א, (ג) צ"ל דלמי. עבדין, (ד) כס"א: וילום, (ה) צ"ל לרצבי',

נוסחת הריב"ן

(א) היכרא: [צ] ועולה ושלמים: [ג] תמימה: [ד] אכל אס: [ה] לגורך: [ו] הפרישין: [ז] דמי חטאת ילכו לים המלח: [ח] ורב נחמן בר יצחק: [ט] ויכתי (ה"נ) ליתא כדפי': [ן] אלא לאו: דלמרי:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ולא צמקאָן שהרי דמי שלמים ביניהן ואיכא למימר שלמים הן הס"ד ואפי"ס מיה אכל וכו' יקריבו דרבנן ממתנין: (ב) ד"ה מ"ט דרבנן דרב נחמן ורב נחמן בר יצחק דלמרי:

הגהות הגר"א

[א] גמי והשאר יפלו לנדבה ומועלין כהן פריש כי כל"ל וכו"ה צתוספתא (וצצנינאס צ"י. וקצושיית ה"ר"מ צמוס'):

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] רש"י ד"ה ומועלין צכוּלן וכו' מועלין צדמים. ניצ ר"ל ה"ה הכא אפי"ס דמת הוי כלל מת שהרי ראוי להקצרה דיפלו לנדבה. צ"מ: [ב] ד"ה ויכתי וכו' שאס נאכל א' מהס. ניצ ר"ל גבי סתומה דינא הכי ועי' לעיל דף יב. צ"מ: [ג] תוס' ד"ה והשאר וכו' או עולה או חטאת. מי' חטאת נמחק ויצי צשלמים: [ד] תוס' ד"ה והשאר וכו' דמלית ליה מוקדא ככל: [ח] תוס' ד"ה אכל וכו' כמו צצמפורשין דלעיל ניצ עמוד א' צדייה מפורשין כו' כל"ל. צ"מ: [ן] בא"י דמאי שגא תמימים דהכא והואו. מי' והואו נמחק. ויצי ונקיפה: [ן] בא"י מיד שקינס הקרבנות עצמן כל"ל:

הגהות התוספות

1. צ"ל דמי שלמים ככל מקס שס יכו מחוללס על צהמה זו. וכו' גמירי כו' כל"ל. 2. צ"ל דששמת ומיתא אס נמחק. 3. דנצ"ל וכמפורש. 4. צ"ל מקרבנותיו. 5. צ"ל כמו מיעוטא דממעט. 6. מיצת מלזות נמחק. 7. צ"ל דממס. 8. צס"א דתמימה. 9. צ"ל דאיכא גמי. ומיתא ה"נ נמחק. 10. צ"ל מפורשין. 11. צ"ל לקנות. 12. צ"ל אכל נסכא לא כו' אכל סואר של קורות העמד לצעלס. 13. צ"ל ככהמה. 14. דנצ"ל לכן נראה דה"נ ש' לפרש. 15. צ"ל צחיצי קינין. 16. צ"ל דגס. 17. צ"ל שחר. 18. דנצ"ל וגס לענין זה.

פ' הרא"ש (המשך)

מתחיוב חטאת ואמר הרי עלי עולה והפריש מעות ואמר אלו לחובתי רצה להביא בהם חטאת לא יביא עולה לא יביא משום דחשבינן להו כמפורש ואין ידוע למה אכא נמי כיון דחשבינן לכל דבר כמפורש חוץ ממעות. א"כ כשהפריש קן לחובתו הוי כמפורש. ואין הדבר ידוע ולא יוכלו הבעלים או הכהן לבררם שמא ישנה מעולה לחטאת ואם מה ימותו ולא

אמרי' יקרבו עולות כדין סתומי דאמרי' לעיל תנא נזיר וחיובי קנין דדמי ליה ואע"ג דאמרי' אין מקייצין בעופות היינו שלא יקחו עולת העוף משופר נובה. אבל אס העוף קדוש ככר מקצינן בו והכי אמרי' פי טרף כקפ"י. אלא הא דאמר רב חסדא אין הקינין מתפרשות וכו'. ואמאי והא מעות צמירי ולא דבר אחר וכוין שהפרישו הבעלים ולא פירשו חזי כמפורש שנתערבו והיאן תפרשו בשביית הכהן אלא ש"מ כהן יכול לברסם כדכתוב ולקח ונשה אלמא עופות סתומים. וה"ה גמי בהמה ונסכא וסואר של קורות ואם מת או הפד לה בעלה יפלו לנדבה. ולר"ל פרי' הכי כי היכי דאמר בבהמה ונסכא וסואר של קורות משום דרגיל לשהותם חיישי' שמא פירש. ה"נ כמפריש לחטאת או לעולה מסתבר גמי למיחש שמא פירש ואם מת ימותו ולא אמר יפלו לנדבה וכן כל קן סתום לא יוכל להתברר עוד. אלא הא דאמר רב חסדא אין הקינין וכו' כדפי'. אלא שמ צמינה דלא חיישינן לשמא בירר וכן גמי בבהמה ונסכא וסואר. וקשה אדפריקן מדרבנן כמכא משניות דתנן בהן קן סתומה. אלמא דמתבררי' א"כ אפי"ס שהפריש סתומים וכי"ת כגון שהבעלים אומרים שלא ביררו ואז דרב